

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0006562-70.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JORLEI FERNANDO DOS SANTOS SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Escher**

VISTOS, etc.

JORLEI FERNANDO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, 21 de julho de 2017, por volta das 13hs00min, na esquina da Rua Rego Freitas com a Rua General Jardim, República, trazia consigo, no interior de suas vestes, nas imediações do estabelecimento de ensino Universidade Presbiteriana Mackenzie (fls. 03 e 06), 08 (oito) porções contendo substância entorpecente cocaína, pesando 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas), conforme concluiu o laudo de fls.17.

Consta ainda que, no mesmo dia e local o réu atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, ao apresentar-se e exibir uma Cédula de Identidade de nº 63.355.059-0 (fls.28), em nome de Willes Renato dos Santos Silva.

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2017 (fls.102/104).

Notificado, o réu ofereceu defesa preliminar (fls.120), o que não ensejou sua absolvição sumária (fls. 125/127).

Em instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em debates, o Ministério Público requereu pela parcial procedência da ação com desclassificação do tráfico para uso e a condenação no crime descrito no art. 307 “caput” do Código Penal. A defesa, por sua vez requereram a absolvição, desclassificação e teses subsidiárias.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido formulado é parcialmente procedente.

A desclassificação do delito de tráfico se impõe.

O réu em delegacia informou que as drogas apreendidas seriam para uso próprio e confessou que usou o documento de seu irmão.

Em juízo, confessou a posse das drogas, porém afirmou ser para uso próprio, também confirmou que se utilizou do documento de seu irmão para obter vantagem indevida.

Os policiais civis em sede policial alegaram que estavam em patrulhamento quando estacionaram perto de um bar para observar a movimentação. Ficaram cerca de 30 minutos no local. Tinham várias pessoas no bar, entrando e saindo a todo o momento, mas que o réu sempre ficava dentro do bar.

O policial Rafael disse que viu o réu entregando algo para alguém, mas não soube precisar o que. Já a policial Grazielle informou que de onde estavam não era possível enxergar se ele estava entregando algo, pois todas as pessoas estavam muito próximas.

A policial Grazielle informou ainda que quando abordaram o réu este confessou que as drogas seriam para venda, razão pela qual foi dado voz de prisão.

Quanto à materialidade do delito, não há dúvidas quanto à apreensão da droga (auto de apreensão de fls. 16/17; auto de constatação de fls. 18/19, laudo

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****15ª VARA CRIMINAL****RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

pericial de fls. 121/124), bem como que o réu reconheceu que era sua, informando ainda, em juízo, a sua destinação (uso próprio).

Quanto à autoria, o conjunto probatório aponta o réu como a pessoa que portava a droga apreendida, tendo sido devidamente identificado e qualificado na delegacia de Polícia, inclusive assumindo a posse.

Porém, os elementos juntados aos autos não comprovam que o acusado realizava a traficância pela região.

De fato a policial Grazielle alegou que o réu confessou o delito, contudo tanto em sede policial quanto em juízo negou a traficância.

O réu foi apreendido com pouca quantidade de drogas, 5,5g, e exclusivamente com único tipo de entorpecente, qual seja, cocaína, inexistindo outros elementos que comprovassem a traficância, como por exemplo, variedade de entorpecentes e dinheiro.

Os policiais afirmaram que ficaram em campana por cerca de 30 minutos no local, mas não alegaram que viram o réu vendendo a substância, o policial Rafael até informou que viu o réu entregando algo para alguém, mas não soube especificar o que era, informando apenas que o réu demonstrou demasiado nervosismo.

Pelos depoimentos das testemunhas percebe-se que se trata de local de grande fluxo de usuários, e somente o fato de o acusado estar demasiado nervoso não causa tanta estranheza, afinal estava na posse de drogas.

Assim, a mera alegação de que o réu informalmente confessou a prática delitiva à policial Grazielle não tem o condão de ensejar uma condenação.

É sabido que é possível a condenação por tráfico de drogas exclusivamente com os depoimentos dos policiais, mas no presente caso, novamente, observo que pelas circunstâncias da abordagem não se conclui pela certeza da traficância.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****15ª VARA CRIMINAL****RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

O réu estava com pouca droga, com apenas um tipo de droga, e, por vezes, se reunindo a outros usuários.

Não há, portanto, elementos de prova seguros a darem fundamento à condenação pelo crime de tráfico. A possibilidade, ainda que remota, de efetivamente o réu não ser mais do que um mero usuário de drogas já desautoriza o decreto condenatório, em especial diante da completa ausência de provas em sentido contrário.

O conjunto probatório é frágil no que diz respeito à destinação da droga.

Portanto, ausentes provas firmes e convincentes da finalidade de traficar, há de ser admitido o porte para uso próprio. Os indícios de que a destinação da droga apreendida em poder do acusado era a traficância, que autorizaram o recebimento da denúncia pela prática desse hediondo delito, não foram corroboradas por provas firmes nesse sentido, colhidas sob o crivo do contraditório, necessárias à condenação. A dúvida deve fazer prevalecer a versão mais favorável ao acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, é preferível o risco de absolvição de pessoa eventualmente culpada, que pode não voltar a praticar o crime, à mais remota possibilidade de condenação de uma pessoa inocente, especialmente por crime considerado hediondo.

O porte de droga para uso próprio hoje é conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, que não mais prevê pena privativa de liberdade. O parágrafo 3º do artigo 28, da Lei nº 11.343 dispõe que a pena máxima a ser aplicada é de cinco meses, nos casos de prestação de serviços à comunidade e medida educativa.

Assim, com a faculdade dada pelo artigo 383 do Código de Processo Penal, entendo que o crime do caso em tela deve ser **DESClassificado** para o crime previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, pois, carece de provas seguras e suficientes para requerida sanção.

Por outro lado, é fato que o réu se apresentou como sendo outra


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pessoa, tendo sido denunciado pelo crime de de Falsa identidade, contudo, em que pese o Ministério Público requeira a condenação no crime previsto no art. 307 caput do Código Penal, trata-se de crime previsto no crime previsto no art. 308 do Código Penal.

O réu além de atribuir-se falsa identidade afirmando que seu nome seria Willie Renato, entregou documento de terceiro, estando a autoria e materialidade comprovadas pela confissão, bem como pela juntada do documento às fls. 33.

Passo a dosar a pena.

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 meses de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, esses calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase de dosagem da pena, nada há de ser considerado, a menoridade do acusado deve ser desprezada, tendo em vista que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal.

Na derradeira fase de fixação da pena, nada há de ser considerado.

O réu preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44, do Código Penal. Por isso, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, em entidade a ser designada pelo juízo da execução. Anoto que a substituição envolve maior comprometimento do acusado com o seu cumprimento, o que pode ser socialmente recomendável.

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direito imposta, o réu descontará a reprimenda em regime ABERTO.

Posto isso, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR JORLEI FERNANDO DOS SANTOS SILVA**, já qualificado nos autos à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses (artigo 28, inciso II, § 3º da Lei 11.343/06) e como incurso no artigo 308, caput, do Código Penal, à pena


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de **04 meses de detenção**, em regime inicial ABERTO, além do pagamento de 10 dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, em entidade a ser designada pelo juízo da execução.

Rememore-se que a prestação de serviços à comunidade tem sentido altamente educativo, particularmente orientado a obrigar o infrator a tomar consciência dos valores que supõem a solidariedade social praticada em seus níveis mais expressivos, isto é, da assistência social, tudo em contrapartida de seu ato anti-social.

Consigno ainda que a prestação de serviços à comunidade, deverá ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas (§ 5º do artigo 28 da Lei 11.343/06).

Na hipótese de revogação do benefício pelo não cumprimento, nos termos do artigo 29 da Lei nº. 11.343/06 fixo a multa no valor de 40 (quarenta) dias multa, fixados no valor mínimo, por não haver no feito indícios melhores da situação financeira do réu.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente, com a ressalva da assistência pela Defensoria Pública. Faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Fica autorizada a incineração da droga apreendida com os acusados, acaso ainda não incinerada.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**